



Data da Sessão: 17/05/2023
Pauta: 42

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0505957-94.2022.4.05.8400/RN

RELATOR: JUIZ FEDERAL ODILON ROMANO NETO

REQUERENTE: DERIANNY PEREIRA DOS SANTOS

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF E OUTRO

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de uniformização nacional suscitado pela autora DERIANNY PEREIRA DOS SANTOS, contra acórdão proferido pela Turma Recursal do Rio Grande do Norte que, mantendo a sentença de origem, reconheceu a prescrição da pretensão autoral de percepção do auxílio-emergencial indeferido administrativamente, com fundamento no art. 14 da Medida Provisória nº 1.039/2021.

Em suas razões, alega divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento adotado pela 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, no que diz respeito à subsistência do prazo prescricional de um ano previsto no art. 14 da Medida Provisória nº 1.039/2021, após o término de sua vigência.

O pedido de uniformização foi admitido pelo Presidente da Turma Recursal do Rio Grande do Norte. Posteriormente, foi igualmente admitido pelo Ministro Presidente da Turma Nacional de Uniformização.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Como exposto, a autora ajuizou ação com o objetivo de ver a União condenada a conceder o auxílio-emergencial originário, residual e 2021, requeridos administrativamente e indeferidos.

A sentença de origem reconheceu a prescrição da pretensão autoral, uma vez que incidiria o prazo prescricional de um ano previsto no art. 14 da Medida Provisória nº 1.039/2021, a contar de 18/03/2021. No caso concreto, o ajuizamento



Data da Sessão: 17/05/2023
Pauta: 42

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

da ação se deu em 21/04/2022, quando já ultrapassado referido prazo. A sentença foi, então, mantida pelo acórdão ora recorrido, proferido pela Turma Recursal do Rio Grande do Norte.

Da análise do recurso, restou demonstrada a divergência jurisprudencial, uma vez que a recorrente trouxe paradigma da 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, no qual se reconheceu que não há o que se falar em aplicação do prazo prescricional de um ano previsto no art. 14 da Medida Provisória nº 1.039/2021, uma vez que referida medida provisória perdeu sua vigência, em razão de sua não conversão em lei, não tendo sido editado decreto legislativo.

Diante da relevância do tema, entendo apropriado que a questão seja analisada por este Colegiado, sob o regime dos representativos de controvérsia, nos termos do que dispõe o art. 16 do Regimento Interno desta Turma Nacional.

Proponho, assim, a seguinte questão jurídica a ser dirimida no incidente: *“definir se o prazo prescricional de um ano previsto no art. 14 da Medida Provisória nº 1.039/2021 subsiste após o término da vigência de referida medida provisória, sem conversão em lei ou edição de decreto legislativo”*.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL** e de **AFETÁ-LO** como representativo da controvérsia, determinando que a Secretaria da Turma promova as diligências a que alude o artigo 16 do RITNU. É como voto.

Documento eletrônico assinado por **ODILON ROMANO NETO, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000231308v2** e do código CRC **d3b3b098**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILON ROMANO NETO
Data e Hora: 19/5/2023, às 16:21:41

0505957-94.2022.4.05.8400

900000231308.V2 ORN.TNU© ORN.TNU



Data da Sessão: 17/05/2023
Pauta: 42
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0505957-94.2022.4.05.8400/RN

RELATOR: JUIZ FEDERAL ODILON ROMANO NETO

REQUERENTE: DERIANNY PEREIRA DOS SANTOS

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF E OUTRO

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO EMERGENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL DE UM ANO PREVISTO NO ART. 14 DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.039/2021. SUBSISTÊNCIA APÓS O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DE REFERIDA MEDIDA PROVISÓRIA. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA: *“DEFINIR SE O PRAZO PRESCRICIONAL DE UM ANO PREVISTO NO ART. 14 DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.039/2021 SUBSISTE APÓS O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DE REFERIDA PROVISÓRIA, SEM CONVERSÃO EM LEI OU EDIÇÃO DE DECRETO LEGISLATIVO”*.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL e AFETÁ-LO como representativo da controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "definir se o prazo prescricional de um ano previsto no art. 14 da Medida Provisória nº 1.039/2021 subsiste após o término da vigência de referida medida provisória, sem conversão em lei ou edição de decreto legislativo".

Brasília, 17 de maio de 2023.

Documento eletrônico assinado por **ODILON ROMANO NETO, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php

0505957-94.2022.4.05.8400

900000231309.V3 ORN.TNU© VCL.TNU



Data da Sessão: 17/05/2023
Pauta: 42
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000231309v3** e do código CRC **85a036a4**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ODILON ROMANO NETO

Data e Hora: 19/5/2023, às 16:21:41

0505957-94.2022.4.05.8400

900000231309 .V3 ORN.TNU© VCL.TNU